



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/909/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

אלימור אריאלה
רובינשטיין 3 תל אביב
טל': 0547597775

המבקשת:

נגד

יורי נכט
באמצעות ב"כ: עו"ד אורית תובל פרידמן
בר יהודה 182, תל אביב
טל': 03-5271393 פקס: 035273223

המשיב:

פסק דין

1. בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט לכופ המשיב, בקנס או מאסר, לקיים פסק הדין שניתן על ידי כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין, כתוארה דאז, טלי להב, מיום 3.2.2019 בתביעה שמספרה 5/747/2018 (להלן - "פסק הדין").

העובדות הצריכות לעניין

2. עניינו של הסכסוך בבית משותף ברחוב ארתור רובינשטיין 1 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 33 בגוש 6884 (להלן - "הבית המשותף"). הצדדים לסכסוך הם בעלים של דירות בבית המשותף. המבקשת, אלימור אריאלה (להלן - "המבקשת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה החמישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 15. המשיב, יורי נכט (להלן - "המשיב"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה השישית בבית המשותף, מעל דירת המבקשת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 18.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/909/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בהתאם לפסק הדין, ניתנו צווי עשה המורים חיוב המשיב לבצע עבודות הדרושות לתיקון ליקויים במרפסת דירתו, כמפורט בפסקה א' לפסק הדין, וכן חיוב המשיב לבצע עבודות להסרת חריגות בניה במרפסת הצפון מערבית והחזרת מצבה הפיסי לקדמותו בהתאם להיתר הבניה, כמפורט בפסקה ב' לפסק הדין. עוד בהתאם לפסק הדין, מהנדס הבנין שלמה כהן, המומחה שנתן חוות הדעת בגדרי ההליך העיקרי, ינהל ויפקח על ביצוע העבודות דלעיל, ועורך הדין רפאל גרוס ימונה כונס נכסים לביצוע העבודות כמפורט לעיל, עת המשיב יישא בשכרם.
4. ברקע הדברים, הליך קודם שהתקיים בין הצדדים בעניין נזקי רטיבות שנגרמו לדירת המבקשת בשל ליקויים בדירת המשיב, אשר הסתיים במתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה (תביעה שמספרה 5/908/2016).
5. כנטען בבקשה, המשיב אינו מקיים פסק הדין.
6. בתגובה לבקשה טען המשיב כי הוא ביצע העבודות לתיקון הליקויים בהתאם להסכם הפשרה בהליך הקודם, וכי בניגוד לאמור בפסק הדין, הגורם לנזקי הרטיבות בדירת המבקשת הוא ליקויי איטום בקירות חיצוניים בבית המשותף.
7. ביום 11.10.2021 התקיים לפניי דיון לבירור הבקשה. בגדרו, אישר המשיב טענתו בתגובה לבקשה, לפיה הוא לא ביצע פסק הדין כלשונו. בהסכמת הצדדים, הורתי מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין צבי רון (להלן - "המומחה"), ליתן חוות דעת בשאלה האם קיים המשיב פסק הדין לעניין ביצוע עבודות לתיקון ליקויים בדירתו או שמא ליקויים אחרים שאינם בדירת המשיב הם הגורם לנזקי הרטיבות הנטענים בדירת המבקשת. ככל שנמצאו ליקויים בדירת המשיב, העבודות הדרושות לתיקונם והעבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת המבקשת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
8. עוד בהחלטה מיום 11.10.2021 הורתי מחיקת הסעדים הכספיים שהתבקשו בבקשה דנן, משאין מקומם בגדרי בקשה לאכיפת פסק דין. כאמור בהחלטה, אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת למבקשת להגיש תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך לתשלום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/909/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- פיצויים בגין נזקים ממוניים שנגרמו לה, מבלי שיש בהחלטה כדי להביע עמדה באשר לסיכויי תביעה זו, ככל שתוגש.
9. חרף הסכמת הצדדים למינוי המומחה ותזכורות חוזרות ונשנות מטעמו למשיב, לא הסדיר המשיב תשלום שכר טרחת המומחה.
10. בהחלטה מיום 2.1.2022 הורתי למשיב לשלם שכר טרחת המומחה לא יאוחר מ-3 ימים ממועד מתן ההחלטה, ולהמציא לתיק המפקחת על רישום מקרקעין תימוכין לביצוע התשלום במועד זה.
11. המשיב לא הגיש לתיק המפקחת על רישום מקרקעין הודעה ותימוכין בדבר הסדרת תשלום שכר טרחת המומחה.
12. לפיכך ולבקשת המבקשת, ניתן על ידי ביום 25.1.2022 צו המורה למבקשת להסדיר תשלום חלקו של המשיב בשכר טרחת המומחה, המחייב המשיב לאפשר למומחה גישה לדירתו בבית המשותף לצורך ביצוע מלוא הבדיקות הדרושות למתן חוות הדעת בהתאם להחלטה מיום 11.10.2022, והמחייב המשיב בתשלום הוצאות המבקשת בגין בקשה זו.
13. ביום 31.1.2022 הודיע המשיב כי ביום 5.1.2022 הסדיר תשלום שכר טרחת המומחה. בתוך כך, עתר לביטול חיובו בהוצאות משפט מושא הצו מיום 25.1.2022. בהחלטה מיום 7.4.2022, לאחר שהתקבלה תגובת המבקשת, הורתי כי הבקשה תידון בגמר ההליך.

חוות דעת המומחה

14. ביום 30.6.2022 ניתנה חוות דעת המומחה. חוות הדעת ניתנה לאחר שהמומחה ביקר בדירות הצדדים בבית המשותף ביום 11.11.2021, במסגרתו ביצע בדיקות תרמיות וויזואליות בדירות הצדדים, ולאחר שביום 16.5.2022 בוצעה בדיקת הצפה במרפסת דירת המשיב (להלן - "חוות דעת המומחה").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/909/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, בדירת המבקשת "סימני רטיבות (100% בפרוטימטר מכויל) בתקרת המרפסת, לרבות סימני הכתמה ונפיחויות במוקדים פזורים בתקרת מרפסת דירת התובעת ובהיקף רחב בתקרה בסמוך למפגש קיר תקרה מעל וויטרינת היציאה למרפסת." (עמוד 7 לחוות הדעת).

אשר לדירת המשיב, מצא המומחה כי "חלקה המערבי של המרפסת הממוקמת מעל מרפסת דירת התובעת מקורה באמצעות קונסטרוקציית אלומיניום ולוחות פוליקרבונט. ... לאחר בניית המרפסת סגר הנתבע את תוספת המרפסת באמצעות הקירוי, לרבות חלון בפתח צפוני וויטרינת אלומיניום בצד מערב. בחלקה הדרומי של מרפסת הגג המקורית בוצע קירוי עליון דומה, ובמרכז נותרה המרפסת הפתוחה המקורית. ניכר כי לא קיימת סגירה מוחלטת. ניכרים מרווחים בלתי אטומים הגורמים לחדירת מים פנימה בעת גשם. ... בוצעו ניסיונות תיקון באמצעות איטום חומר פוליאורתני חד רכיבי על גבי הריצוף. במרפסת קיימת צמחיית נוי רבה על גבי אדניות במקומות פזורים. כמו כן, במרפסת קיימים אלמנטים שונים לרבות מטבחון וכיור, פינת בר, ציוד חשמל לרבות תנור ומייבש כביסה, רהיטים, פינות ישיבה שונות, הגבהות אבן שונות ועוד. בנוסף, במהלך ביקורי נבדק ונמצא כי שיפועי הריצוף בשטח המרפסת הינם בגבולות 0.0%-0.7% בניגוד לדרישות תקן ישראלי 1555 המחייב שיפוע מינימלי 1% לכיוון נזקי המרפסת." (עמוד 11 לחוות הדעת).

בדיקת הצפה שבוצעה במרפסת דירת המשיב הדגימה כתמי רטיבות פעילה בתקרת מרפסת דירת המבקשת. כלשון המומחה "בדיקת ההצפה נכשלה" (עמודים 18-24 לחוות הדעת).

16. אשר למסקנות חוות הדעת, קבע המומחה כי המשיב לא ביצע העבודות בהתאם לפסק הדין. כלשון המומחה: "ניתן להיווכח בסבירות גבוהה כי עבודות הנתבע לא בוצעו, בניגוד להוראות פס"ד מתאריך 3.2.2019 מטעם המפקחת על רישום המקרקעין הגב' טלי להב, אשר חייב בין היתר פירוק הריצוף, השיפולים ומצע הריצוף עד לשכבת האיטום וביצוע העבודות הנדרשות, לרבות עבודות איטום והסרת ניקוז וביצוע הבדיקות השונות, והמצאת תעודות בדיקת הצפה והמטרה על פי תקן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/909/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ישראל 1476 חלקים 1 ו-2 באופן שהיה מונע בסבירות גבוהה את סימני הרטיבות בדירת התובעת" (סעיף 2 בעמוד 25 לחוות הדעת).

17. המומחה הוסיף וקבע כי סימני הרטיבות בתקרת מרפסת דירת המבקשת הם בסבירות גבוהה פועל יוצא מכשל יסודי באיטום תוספות המרפסות בבית המשותף, אשר נוספו לאחר סיום הבניין. כשל האיטום גרם, בין היתר, לתכולת רטיבות חריגה במצע הריצוף במרפסת דירת המשיב. עוד קבע המומחה, כי תכולת הרטיבות החריגה במצע הריצוף במרפסת דירת המשיב נגרמה בסבירות גבוהה כתוצאה מהעדר איטום תת רצפתי ראוי בתשתית המרפסת המערבית בדירת המשיב, בניגוד לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970. בשל כך, חודרים מים לתקרת מרפסת דירת המבקשת. עוד בהתאם למסקנות המומחה בחוות הדעת, המשיב לא ביצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת המבקשת, בהתאם להוראות פסק הדין (סעיפים 1, 3 ו-4 לחוות דעת המומחה).

18. המומחה פירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת המשיב והעבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת המבקשת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (עמודים 26-28 לחוות הדעת).

19. בהחלטה מיום 7.7.2022 הורתי לתגובת הצדדים, לרבות האם מבוקש לשלוח למומחה שאלות הבהרה. אם לאו, עמדת המשיב לעניין ביצוע מלוא העבודות לתיקון הליקויים בדירתו ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת המבקשת, בהתאם לחוות דעת המומחה.

20. בהחלטה מיום 14.7.2022 נעתרתי לבקשת המשיב ונתתי בידו ארכה למשלוח שאלות הבהרה למומחה, בשל מצבו הבריאותי כנטען בבקשה.

21. ביום 4.9.2022 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה, במענה לשאלות הבהרה מטעם המשיב. במסגרתה, עמד המומחה על ממצאי חוות דעתו ומסקנותיו, בקבעו כי המשיב לא ביצע פסק הדין אף לעניין הסרת חריגות בניה במרפסת הצפון מערבית והחזרת מצבה הפיסי לקדמותו בהתאם להיתר הבניה (כמפורט בפסקה ב' לפסק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/909/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדין), משלא ביטל הקירות החדשים שבנה לצורך סגירת המרפסת, לא ביטל המטבח והחדר החדשים והצנרת שהוקמה לשם כך.

עמדות הצדדים

22. ביום 6.10.2022 עתרה המבקשת להורות חיוב המשיב לבצע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו ולתיקון נזקי הרטיבות בדירתה, בהתאם לחוות דעת המומחה ובפיקוחו.

23. בתגובת המשיב מיום 26.10.2022, טען המשיב כי בכוונתו לבצע לאלתר העבודות הדרושות לתיקון ליקויי האיטום במרפסת דירתו בהתאם לחוות דעת המומחה ובפיקוח מהנדס מטעם המשיב. עוד כנטען, פועל המשיב לבדוק מצב הרישוי בקשר עם הבנוי במרפסת דירתו.

דיון והכרעה

24. אין חולק כי המשיב לא קיים פסק הדין. המשיב לא ביצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים במרפסת דירתו, כמפורט בפסקה א' לפסק הדין.

המשיב לא ביצע העבודות להסרת חריגות בניה במרפסת הצפון מערבית והחזרת מצבה הפיסי לקדמותו בהתאם להיתר הבניה, כמפורט בפסקה ב' לפסק הדין. לאמור, ביטול קירות חדשים שנבנו לצורך סגירת המרפסת, ביטול המטבח והחדר החדשים והסרת הצנרת שהוקמה לשם כך.

25. בנסיבות אלה, הנני להורות חיוב המשיב לבצע מלוא העבודות בדירתו, כמפורט בעמודים 26-27 לחוות דעת המומחה, כלשון המומחה לאמור: "יש לבצע פירוק והסרת ארונות המטבח והמיטלטלין הקיימים במרפסת לצורך השבת המצב לקדמותו בהתאם להיתר הבניה. לאחר מכן, יש לפרק אריחי ריצוף בשטח המרפסת המערבית המקורה תוך חשיפת תשתית האיטום, לרבות שורת אריחי חיפוי מעל פני ריצוף,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/909/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וחשיפת החיפוי כ-50 ס"מ לפחות מעל מישור הריצוף לצורך הגבהת האיטום אל מפלס מקסימלי. העבודה תכלול חשיפת המרפסת, הסדרת מערך שיפועים תת-רצפתיים באמצעות בטקל להבטחת ניקוז תת רצפתי תקין, לרבות יישום נקז כפול, כולל אזור המפגש עם רצפת המרפסת המקורית. הבטקל ייושם על גבי איטום ראשוני באמצעות היפרדסמו PB על גבי פריימר מסוג 'אקוודור' או שווה ערך. על גבי הבטקל יש לבצע איטום באמצעות יריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ על פי תקן ישראלי 1752 חלק 2, בשתי שכבות. העבודה תכלול ביצוע גימור 'רולקוט', יריעות חיזוק ונדבך חציצה מתאים. העבודה תכלול יישום יריעות חיזוק ומסטיק ביטומני. העבודה תכלול ביצוע פרט איטום וחיבור תקני בין מפגש המרפסת הקונזולית לבין בניית הבטון המקורית באמצעות פחי אלומיניום ייעודים במפגש עם סיפון הדק. בגמר ביצוע האיטום, תבוצע בדיקת הצפה למשך 72 שעות לרבות בדיקת ניקוז על ידי מעבדה מוסמכת על פי תקן ישראלי 1476 חלק 1. בתום העבודה, ביצוע ריצוף קרמי על גבי חול מייצב. העבודה תכלול יישום רובה אקרילית בין משקי אריחי הקרמיקה. העבודה תכלול ביצועי תיקוני טיח וצבע במרפסת הדירה." (עמוד 26 לחוות הדעת). בנוסף, "יש לבצע איטום היקף קירות מעטפת דירת המשיב באמצעות חומר דוחה מים (סילר) באמצעות אימפרגנציה המאפשר מעבר של אדי מים מסוג רודסיל H-224 של חברת גילאר או שווה ערך ברמות של 500 מ"ל/מ"ר תוך איטום מפגש איטום הרצפה והקירות. העבודה תכלול ניקוי הקיר ויישום הסילר, בהתאם להוראות היצרן. העבודה תכלול חירוף לוחות האבן באמצעות 'סיקה הייפלס' או שווה ערך. ... בגמר ביצוע עבודות האיטום יש לבצע בדיקת המטרה על גבי קירות המעטפת בהתאם לדרישות תקן ישראלי 1476 חלק 2." (עמוד 27 לחוות הדעת).

26. המשיב יבצע העבודות כאמור בפסקה 25 לעיל על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף לכתב חומרים ולכתב עבודות. העבודות תבוצענה בפיקוח המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין צ' רון, אשר יאשר כתב החומרים וכתב עבודות. העבודות תבוצענה ותושלמנה עד ליום 15.12.2022.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/909/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. לא יאוחר מיום 25.12.2022 ימציא המשיב למבקשת אישור בכתב מטעם המומחה בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת המשיב בהתאם לחוות דעת המומחה ולפסק דין זה, ותקינותן. זאת, בדואר רשום עם אישור מסירה.
28. ככל שלא ימציא המשיב למבקשת אישור בכתב כאמור בפסקה 27 לעיל, הנני להורות הטלת קנס יומי על המשיב בסך של 250 ש"ח. גביית הקנס תיעשה על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגביה.
29. ככל שהמשיב לא יקיים החיוב האמור, תגיש המבקשת הודעה בכתב לצורך מתן החלטה בדבר הפעלת הקנס.
30. בנוסף, הנני להורות חיוב המשיב לתקן נזקי הרטיבות בדירת המבקשת. עבודות אלה תכלולנה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "עבודת תיקון הנזקים בדירת התובעת, יבוצעו לאחר ביטול ואיטום מוקדי הרטיבות במרפסת הנתבע. העבודה תכלול פירוק תקרת הגבס במרפסת וביצוע חיפוי באמצעות לוחות 'צמנט בורד' לשימוש חיצוני או שווה ערך וייבוש התקרה. העבודה תכלול בדק קונסטרוקציה לוחות חיפוי התקרה / קונסטרוקציית פלדה וטיפול בנזקי קורוזיה במידת הצורך. העבודה תכלול ביצוע תיקוני טיח וביצוע צביעה אנטי בקטריאלית מסוג פונגיצי'ק או שווה ערך וביצוע שכבת גמר, לרבות בדיקת 'מגר'." (עמוד 28 לחוות הדעת).
31. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת המשיב ולא יאוחר מיום 15.1.2023. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
32. ככל שהמשיב לא יקיים החיוב האמור בפסקאות 20-31 דלעיל, הנני להורות הטלת קנס יומי על המשיב בסך של 250 ש"ח. גביית הקנס תיעשה על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגביה. אף בעניין זה תגיש המבקשת הודעה בכתב לצורך מתן החלטה בדבר הפעלת הקנס.
33. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה ובתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, וביישמי אלה בנסיבות דנן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/909/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שעיקרן, מחד גיסא, קבלת הבקשה משאין חולק כי המשיב לא קיים פסק הדין שניתן ביום 3.2.2019, משלא ביצע העבודות לתיקון הליקויים במרפסת דירתו ומשלא ביצע העבודות להסרת חריגות בניה במרפסת הצפון מערבית והחזרת מצבה הפיסי לקדמותו בהתאם להיתר הבניה, ללמד כי בדין הוגשה התובענה דנן בהינתן הפרת צו שיפוטי וחלוף הזמן, כמו גם עיכובים והכבדה של המשיב על בירור תובענה זו בתחילה, ומאידך גיסא, הסכמת הצדדים למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, כמו גם הסכמת המשיב לביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו בהתאם לחוות דעת המומחה, הנני להורות חיוב המשיב לשלם למבקשת הוצאות משפט בסך של 4,000 ש"ח. הנני לדחות בקשת המשיב לביטול חיובו בהוצאות המבקשת בסך של 1,000 ש"ח, בהתאם להחלטה מיום 25.12.22, משלא פעל בהתאם להחלטה מיום 2.1.2022 ולא המציא לתיק המפקחת על רישום מקרקעין תימוכין להסדרת תשלום חלקו בשכר טרחת המומחה כנדרש. תשלום הוצאות המשפט יבוצע בתוך 10 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ה' חשוון תשפ"ג, 30 אוקטובר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
 מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
 תל אביב יפו